

1518853-12.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... e a autoria dos três crimes de roubo majorado descritos na denúncia.

As confissões judiciais dos Réus, em que apontam a coautoria dos demais Réus, foram integralmente confirmadas pelos relatos das vítimas em juízo, que bem descreveram os roubos, pela confirmação do reconhecimento pessoal feito em delegacia, pelo reconhecimento realizado em audiência por uma das vítimas e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Jd. Paulista, Suzano - 08675-230 - SP

Processo nº:1518853-12.2022.8.26.0228Ré(u):Rodrigo dos Reis Silva e outros

ATA DE AUDIÊNCIA

(SISTEMA TELEPRESENCIAL)

(MICROSOFT TEAMS)

(Recomendação CNJ nº 62/2020 e Comunicado CG nº 284/2020)

INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1518853-12.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2228049/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 26893074 - 50º

D.P. ITAIM PAULISTA, 2228049 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo dos Reis Silva e outros

Réu Preso

Em 29 de novembro de 2022, às 15:00h, nesta Cidade e Comarca de de Suzano, Estado de São Paulo, em audiência pelo sistema virtual, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, o Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos digitais do Processo Crime em epígrafe. Realizado o pregão, constatou-se a presença do(a) Promotor(a) de Justiça DR. FELIPE JOSÉ ZAMPONI SANTIAGO, os réus Rodrigo dos Reis Silva, Antonio Edson Batista de Paula e Diego Vieira Rodrigues e sua Defensora Dativa nomeada DR(A). Rosana Silva dos Santos Camargo OAB 345156/SP. Presentes as vítimas: ROBERT DONIZETI DE JESUS e KEVIN ULMANN BRIGUELLI. Presentes as testemunhas Comuns: Flávio Vitorino e Danilo Aguiar de Araujo. A seguir, foram ouvidas as vítimas: ROBERT DONIZETI DE JESUS e KEVIN ULMANN BRIGUELLI. A seguir, foi ouvida a testemunha Comum: Flávio Vitorino, havendo desistência pelas partes, devidamente homologada, da oitiva da testemunha Danilo Aguiar de Araujo. A seguir, foi aceita pelo(a) Dr(a). Defensor(a) a oportunidade de entrevista reservada com o

acusado. Ao final, com anuência de sua Defensora, e efetuada a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal, os réus Antonio Edson Batista de Paula, Diego Vieira Rodrigues e Rodrigo dos Reis Silva, respectivamente, foram interrogados. Em seguida, foi consignado que todas as ocorrências, manifestações, declarações, acareações e depoimentos foram captados e gravados pelo sistema telepresencial, conforme Resolução CNJ nº 354/2020, permanecendo o(s) depoimento(s) e interrogatório(s) anexado(s) ao presente Termo de Audiência Telepresencial. Em seguida, foi consignado que, nos reconhecimentos realizados, os Réus Antonio Edson Batista de Paula, Diego Vieira Rodrigues e Rodrigo dos Reis Silva, respectivamente, foram exibidos sob os nº 02, 03 e 04. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não havia diligências a serem requeridas. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução. Apresentadas alegações orais, concedendo-se 20 minutos a(o) Dr(a). Promotor(a) e, após, a(o) Dr(a). Defensor(a). Ato contínuo, pelo D. Promotor de Justiça foram apresentadas as seguintes alegações finais: ANTONIO ÉDSON BATISTA DE PAULA, DIEGO VIEIRA RODRIGUES e RODRIGO DOS REIS SILVA foram denunciados e estão sendo processados como incursos no art. 157, §2º, incisos II e V, na forma do art. 70, cc. art. 29, todos do Código Penal, porque, no dia 20 de agosto de 2022, durante a madrugada, na Rua General Francisco Glicério, nº 1000, Jd. Guaio, nesta cidade e Comarca de Suzano, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça e restrição à liberdade de ROBERT DONIZETI DE JESUS e KEVIN ULMANN BRIGUELLI, 01 (um) aparelho celular pertencente a ROBERT, 01 (um) aparelho celular pertencente a KEVIN, além de 01 (um) aparelho celular, cosméticos diversos e a quantia em dinheiro aproximada de R\$ 3.000,00 (três mil reais) pertencentes ao estabelecimento comercial Drogasil. I) Do relatório. A denúncia foi recebida em 31 de agosto de 2022 (fls. 191/192). Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 195/198). Na fase instrutória, foram ouvidas as vítimas e uma testemunha arrolada na denúncia. Ao final, os réus foram interrogados. É a síntese do essencial. II) Das provas. A pretensão punitiva estatal comporta integral procedência, nos termos da peça inicial acusatória, visto que os elementos de convicção amealhados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são robustos e conclusivos acerca da responsabilidade criminal dos réus. Conforme foi apurado, os réus deliberaram por subtrair bens de terceiros. Assim foi que, quando ocorrido, eles compareceram ao sobredito estabelecimento comercial (farmácia Drogasil) onde um deles lá ingressou, abordou os funcionários Kevin e Robert, e anunciou o assalto, ordenando que lhe entregasse os respectivos aparelhos celulares. Ato contínuo, os demais agentes também entraram no local, após o que, mantendo as vítimas com as liberdades restringidas, o trio passou a se apoderar dos referidos bens do comércio (aparelho celular, cosméticos diversos e quantia em dinheiro de R\$ 3.000,00). Após se apoderarem dos bens, os réus mantiveram as vítimas presas uma sala e se evadiram, a bordo do veículo VW/Paraty, placas CRE-5293. Momentos depois, policiais militares, informados do roubo e do veículo usado na ação, avistaram o carro no município de Poá/SP. Os réus, todavia, desobedeceram a ordem de parada e empreenderam fuga, até que, já na cidade de São Paulo, foram contidos, após colidirem contra o meio-fio. Tão logo detidos, ao serem indagados, os réus confessaram a prática do roubo. Na posse deles, ainda, foi encontrada parte da quantia subtraída (R\$ 834,00). Os fatos, ao cabo da instrução, ficaram devidamente comprovados. Vejamos. A materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 12/17), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 20), autos de reconhecimento de pessoa a fls. 22 e 23, laudo de local (fls. 296/303), bem como pela prova oral colhida em Juízo. A autoria, do mesmo modo, é inconteste. Em juízo, os réus são confessos. ANTONIO assevera que participou dos roubos; que saiu do presídio em condicional e estava em condições financeiras difíceis; que havia ficado preso muito tempo; que foi com Diego e Rodrigo a um bar e fizeram uso de drogas e bebida alcoólica; que passaram em frente a farmácia; que está arrependido. DIEGO assevera que realmente praticou os roubos; que estava passando dificuldades financeiras, pois sua esposa estava grávida e o interrogando estava desempregado; que está arrependido. RODRIGO

assevera que praticou os roubos; que um conhecido de nome Edson o chamou para fazer um serviço de pintura; que saíram de lá e foram a um bar, onde fez uso de drogas e álcool; que passaram e frente a farmácia e praticaram o roubo; que dispensaram os objetos em uma rua em Suzano; que ficaram apenas com os valores que estavam nos bolsos. Suas confissões encontram eco nos autos. De fato, ouvida em juízo, a vítima Robert Donizeti de Jesus assevera que por volta das duas e pouco da manhã um rapaz de touca ao abordou, anunciando o assalto; que, de imediato, olhou para a câmera, e viu um carro e mais duas pessoas dele descendo; que mostrou para ele quem era o farmacêutico e eles o abordaram; que o levaram à gerência e exigiram mais dinheiro; que eles ficaram ameaçando a toda hora; que parecia que eles conheciam o local; que eles pegaram o dinheiro do cofre e caixa da loja; que ficaram sob o domínio deles por cerca de 15 minutos; que, após pegarem o dinheiro, eles os trancaram em uma sala e foram embora; que nesta sala ficaram mais uns três minutos; que após saírem da sala comunicaram os fatos a polícia; que eles estavam em uma parati verde; que, após acionarem os policiais, enquanto conversavam, foram informados via rádio que o carro havia sido visto; que, após serem abordados, foi a Delegacia e viu eles na parte de fora do local, os tendo reconhecido imediatamente, inclusive porque estavam com as mesmas roupas; que ficou muito abalado após o ocorrido, estando passando por problemas psicológicos; que, em razão disso, não se encontra em condições de fazer o reconhecimento em Juízo; que não foram agredidos; que, após vê-los na parte externa da Delegacia, os agentes foram levados para uma sala com vidro na Delegacia e lá, novamente, os reconheceu. A vítima Kevin Ulmann Briguelli afirma que Robert foi abordado primeiro e, logo em seguida, os agentes vieram ao depoente; que eles legaram seus celulares e, em seguida, os levou para a parte de trás, onde fica o cofre; que, em seguida, vieram os outros dois agentes; que eles foram bem truculentos e mandaram abrir o cofre; que disse que não tinha acesso e eles foram ainda mais truculentos; que eles o levaram ao banheiro e conduziram Robert ao caixa, onde pegaram o dinheiro; que, após, eles os trancaram em uma sala e fugiram; que não foram agredidos; que ficaram em poder deles por uns dez ou quinze minutos; que foram libertados por uma pessoa que trabalha em trailer ao lado; que eles estavam a bordo de um carro verde; que acionaram a polícia; que deram as características e eles localizaram o carro pouco depois, uma hora depois, no máximo; que chegaram a Delegacia e não sabiam como proceder; que ficaram ao lado de fora esperando e, ao buscar informações de alguns policiais, viram os mesmos agentes já detidos na viatura; que imediatamente os reconheceu, tanto pelas vestimentas quanto pelos rostos; que, na Delegacia, em uma sala, depois, formalmente os reconheceu novamente; que reconhece em Juízo, sem sombra de dúvidas, os réus dentre as pessoas exibidas (numeração 2, 3 e 4). Por sua vez, Flávio Vitorino, policial militar, declara que estavam em patrulhamento quando foram informados, via COPOM, de um roubo a farmácia, ocorrido em Suzano, por agentes que estavam em uma veículo Parati verde; que se depararam com o veículo com as características informadas; que o veículo não parou, ao ser abordado, e empreendeu fuga, até que perdeu o controle e bateu no meio-fio; que, indagados sobre a fuga, eles confessaram que havia praticado o roubo a farmácia de Suzano; que eles alegaram que os pertences da farmácia eles havia dispensado por terem visto umas viaturas nas imediações, tendo apenas ficado com valores em espécie (oitocentos e poucos reais); que, na Delegacia, as vítimas compareceram e os reconheceram; que reconhece o carro exibido na fotografia a fls. 300. Como se vê, não bastasse as confissões, as provas carreadas permitem extrair com seguro juízo de certeza a responsabilidade deles pelos crimes. Os delitos, ao que se nota, foram cometidos de forma dinâmica, estrategicamente orquestrado, tendo cada réu tido uma função para garantir o sucesso da empreitada, o que, somado ao quadro flagrancial, é por mais incriminador, não restando qualquer chance de argumento convincente capaz de eximir a responsabilidade criminal dos acusados. A propósito, os acusados foram presos em flagrante momentos depois do cometimento do crime, quando trafegavam com o veículo VW/Paraty, placas CRE-5293, utilizado na empreitada, na cidade de Poá, na posse de parte do numerário subtraído. Não por acaso, aliás, ao verem os policiais, desobedeceram a ordem de parada e empreenderam intensa fuga até a cidade de São Paulo, onde somente foram detidos após colidirem com o meio-fio.

Não por outra razão, também, tão logo contidos, eles prontamente confessaram a prática do roubo. Vê-se, portanto, que, de forma audaciosa, os acusados arquitetaram plano para praticar roubo na farmácia Drogasil, exatamente no período em que não havia fluxo de pessoas. Assim, em plena madrugada, eles adentraram no referido estabelecimento comercial e anunciaram o assalto, no que, após se apoderarem dos aparelhos celulares das vítimas, as mantiveram subjugadas, com as liberdades restringidas, e subtraíram os demais bens e numerário daquele local. Depois de se evadirem, no entanto, acabaram sendo detidos, em estado flagrancial, por policiais militares, que de posse das características do trio e do veículo utilizado, surpreenderam-nos, na cidade de Poá. As vítimas, por sinal, foram categóricas em seus depoimentos, narrando com coerência e riqueza de detalhes como se deram as práticas dos crimes, desde o momento na abordagem até a fuga dos réus. Frise-se: vítimas – duas – reconheceram pessoalmente, em solo policial, os três acusados, pouco depois do roubo, com a imagem ainda deles recente na memória, identificação esta, portanto, dotada de evidente credibilidade. Posteriormente, em Juízo, já longe do calor dos acontecimentos, Kevin novamente os reconheceu categoricamente como os roubadores, com a estrita observância das formalidades do art. 226 do CPP. As declarações merecem total crédito, mormente porque nada foi apurado capaz de macular o valor probatório dos relatos, que se mostraram seguros e coerentes frente a todo o apurado. Inimaginável que, assim, se dispusesse a atribuir culpa a eles, sabendo-os inocentes, sem nenhum motivo ou benefício, isentando-se, pelo contrário, seus verdadeiros algozes. Ademais, como cediço, em sede de crimes contra o patrimônio, a apreensão de parte da res furtiva em poder dos réus, pouco tempo depois da subtração, no mínimo lhes impunha o dever de justificar idoneamente a obtenção e posse lícita do numerário, ônus este do qual eles não se desincumbiram. Ademais, as majorantes do concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima do delito de roubo restaram devidamente comprovadas, especialmente pela prova oral, que constatou que os réus se conluíram entre si para praticarem os delitos patrimoniais em tela, mantendo a vítima com sua liberdade restringida por mais de quinze minutos, tempo juridicamente relevante. É o quanto basta para a condenação. III) Da dosagem da pena. No tocante a aplicação da pena, milita contra os réus maus antecedentes (ANTÔNIO – autos nº 0000066-53.2015.8.26.0616 – fls. 105; DIEGO – autos nº 0085705-59.2013.8.26.0050 – fls. 112; e ROGRIGO – autos nº 039711-13.2010.8.26.0050 – fls. 115). Ainda na primeira fase, de se considerar, também, à intensa agressividade com que agiram os réus (abordagem truculenta das vítimas, permeada por diversas e seguidas ameaças, no afã de que abrissem cofre e indicassem valores a serem subtraídos) e extrema audácia externada por eles durante a evasão (pois, ao serem abordados, empreenderam perigosa fuga que perdurou desde a cidade de Poá até São Paulo, somente cessando com a colisão do carro em um meio-fio), o que causou, inclusive, enorme risco também a motoristas e transeuntes (laudo do local a fls. 296/303). Por tudo isso, requeiro a fixação da pena base acima do mínimo legal. Na segunda fase, de rigor o cômputo da causa da reincidência específica ostentada pelos réus ANTÔNIO (autos nº 0004314-76.2015.8.26.0191 – fls. 109) e reincidência comum pelo réu DIEGO (autos nº 0079824-96.2016.8.26.005 – fls. 112). Na terceira fase, a pena deve ser majorada, em virtude das causas de aumento do concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, que permaneceu em poder dos agentes por tempo juridicamente relevante. É de se proceder, em seguida, a majoração da pena nos moldes do concurso formal (artigo 70, do Código Penal). Ainda, tratando-se de crimes praticados mediante violência e grave ameaça, inviável a substituição da pena corporal por reprimenda alternativa. Incabível, também, a suspensão condicional da pena pela incompatibilidade com a pena aplicada (art. 77, caput do Código Penal). O regime de pena deverá ser o fechado, à vista da pena, natureza e circunstâncias dos delitos (roubo praticados em concurso de agentes com restrição à liberdade das vítimas, além da reincidência e maus antecedentes de Antônio e Diego e maus antecedentes ostentados pelo réu Rodrigo). Estando os réus presos durante todo o processo, e não havendo fatos supervenientes a alterar o panorama fático até então vigente, descabido o recurso em liberdade, pela permanência da necessidade cautelar da prisão. IV) Do pedido. Diante de todo o exposto, requeiro seja julgada procedente a

ação penal, para o fim de condenar os réus nos termos da denúncia, como medida de JUSTIÇA. Em seguida, pelo(a) D. Defensor(a) foram apresentadas as seguintes alegações finais: RODRIGO DOS REIS SILVA e outros, já qualificados nos autos da Ação Penal que lhe move o Ministério Público, através de sua advogada, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar MEMORIAIS, com fulcro no 403, § 3º, do Código de Processo Penal, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. DOS FATOS. Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 20 de agosto de 2022, durante a madrugada, na Rua General Francisco Glicério, nº 1000, Jd. Guaio, nesta cidade e Comarca de Suzano, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de pro-pósitos entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça e restrição à liberdade de ROBERT DONIZETI DE JESUS e KEVIN ULMANN BRIGUELLI, 1 (um) aparelho celular pertencente a ROBERT, 1 (um) aparelho celular pertencente a KEVIN, além de 1 (um) aparelho celular, cosméticos diversos e quantia em dinheiro aproximada de R\$ 3.000,00 (três mil reais) pertencentes ao estabelecimento comercial Drogasil (conforme boletim de ocorrência de fls. 09/14). Conforme foi apurado, os denunciados deliberaram por subtrair bens de terceiros. Assim foi que, quando ocorrido, eles compareceram ao sobredito estabelecimento comercial (farmácia Drogasil) onde um deles lá ingressou, abordou os funcionários Kevin e Robert, e anunciou o assalto, ordenando que lhe entregasse os respectivos aparelhos celulares. Ato contínuo, os demais agentes também entraram no local, após o que, mantendo as vítimas com as liberdades restringidas, o trio passou a se apoderar dos referidos bens do comércio (aparelho celular, cosméticos diversos e quantia em dinheiro de R\$ 3.000,00). Após se apoderarem dos bens, os denunciados mantiveram as vítimas presas numa sala e se evadiram, a bordo do veículo VW/Paraty, placas CRE-5293. Momentos depois, policiais militares, informados do roubo e do veículo usado na ação, avistaram o carro no município de Poá/SP. Os denunciados, todavia, desobedeceram a ordem de parada e empreenderam fuga, até que, já na cidade de São Paulo, foram contidos, após colidirem contra o meio-fio. Tão logo detidos, ao serem indagados, os denunciados confessaram a prática do roubo. Na posse deles, ainda, foi encontrada parte da quantia subtraída (R\$ 834,00 – auto de exibição, apreensão e entrega a fls. 17). As vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas, os denunciados como os roubadores (autos de reconhecimento de pessoa a fls. 19 e 20). Fato que ensejou a imputação penal descrita no artigo 157, §2º, II e V, na forma do art. 70, cc. art. 29, todos do Código Penal. II-DO MÉRITO. A)DA DIMINUIÇÃO DA PENA. Os Denunciados assumirão a prática da conduta cumpre salientar que, por se tratar de direito subjetivo do agente, a confissão espontânea é causa obrigatória de diminuição de pena. Segundo o artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, são causas de diminuição da pena. Artigo 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: III - ter o agente: d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime". Com efeito, para a Jurisprudência, a espontaneidade é o requisito fundamental para a concessão da redução, sendo certo que a confissão é considerada atenuante preponderante sobre as agravantes, ante a sua importância para a convicção do Juiz, vejamos. Reduz-se a pena de quem, espontaneamente, confessa a autoria. Aplica-se a atenuante mesmo que o acusado tenha sido preso em flagrante." É de ser reconhecida a atenuante, mesmo quando a confissão em nada influenciar o desfecho condenatório. É atenuante de primeira grandeza, pois confere ao julgador a certeza moral de que a condenação é justa, devendo ser avaliada como atenuante máxima e no concurso com as agravantes prevalecer sobre elas. Assim, os Denunciados preenchem os requisitos para a atenuante da pena, vez que se trata de direito público subjetivo. Vejamos a seguinte jurisprudência: HABEAS CORPUS. SISTEMA TRIFÁSICO DE APLICAÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM IMPROCEDENTE. CONFISSÃO PARCIAL E PRIMARIEDADE DO PACIENTE. LEI Nº 9.455/97. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA INTEGRALMENTE FECHADO. A sentença condenatória atendeu plenamente ao denominado sistema trifásico de aplicação da pena. A qualificação do paciente como mentor intelectual da ação criminosa

não caracteriza bis in idem, eis que admitida como circunstância agravante. Para a exacerbação da pena-base, levou-se em conta a personalidade e a conduta social desabonadoras do agente. A confissão espontânea, ainda que parcial, é circunstância

que sempre atenua a pena, ex vi do artigo 65, III, d, do Código Penal, o qual não faz qualquer ressalva no tocante à maneira como o agente a pronunciou. Nesta parte, merece reforma a decisão condenatória. Precedentes. A primariedade, sendo atenuante facultativa-inominada, permite ao juiz considerar aspectos outros que imputem maior culpabilidade ao réu, tornando incompatível a incidência dessa atenuante. O tratamento dado ao crime de tortura pela Lei nº 9.455/97, que prevê o regime inicialmente fechado de cumprimento de pena, não se aplica aos demais crimes hediondos, permanecendo inalterado o tratamento dispensado pela Lei nº 8.072/90. Precedente. Pedido parcialmente deferido, a fim de que seja reconhecida, pelo juízo condenatório, a atenuante referente à confissão espontânea.9.45565IIIdCódigo Penal9.4558.072 (82337 RJ , Relator: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 24/02/2003, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 04-04-2003 PP-00051 EMENT VOL-02105-02 PP-00390). II- DOS POSSÍVEIS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA. Embora nítida a tese da absolvição por não estar comprovado o crime de roubo, convém demonstrar outras situações que devem ser observadas por Vossa Excelência. Verificando a situação, é possível concluir que os acusados são de bons antecedentes. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas sequelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção- ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. Assim, ao denunciado deve ser deferida a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme garantida pela lei penal, e ainda, que sua pena seja fixada no mínimo legal pelas circunstâncias já elencadas. IV- DA POSSIBILIDADE DE APELAR EM LIBERDADE. Na busca do caráter ressocializador da pena, a justiça deve trabalhar para aplicar aquilo que se coaduna com a realidade social. Hoje, infelizmente, nosso Sistema Prisional é cercado de incertezas sobre a verdadeira função de ressocialização dos indivíduos que lá são mantidos, onde em muitos casos trata-se de verdadeira "escola do crime". Com base no princípio da presunção de inocência, previsto na nossa Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LVII, requer os acusados que responda ao processo em liberdade, até o trânsito em julgado. V- DOS PEDIDOS. Pelo exposto, requer Vossa Excelência digne-se de: 1. Requer, seja concedida a diminuição da pena dos Acusados ANTONIO ÉDSON BATISTA DE PAULA, DIEGO VIEIRA RODRIGUES e RODRIGO DOS REIS SILVA, conforme artigo 65 do Código Penal. 2. Em condenação, que seja fixado pena base no mínimo legal; a) Seja deferida a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; b) Seja deferido o direito de apelar em liberdade. Termos em que, Pede deferimento. A seguir, concluídos os debates, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de ANTONIO EDSON BATISTA DE PAULA (nascido em 09/05/1987), DIEGO VIEIRA RODRIGUES (nascido em 24/05/1986) e RODRIGO DOS REIS SILVA (nascido em 03/02/1992), devidamente qualificados nos autos, dados como incursos nas penas do art. 157, § 2º, II e V, CP, por três vezes, na forma do art. 70, CP. Consta da denúncia que, em 20/08/2022, durante a madrugada, na Rua General Francisco Glicério, altura do nº 1000, Jd. Guaio, neste Município e Comarca de Suzano, os Réus, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça e restrição à liberdade das vítimas, teriam subtraído, para proveito comum, um celular pertencente a Robert Donizeti de Jesus, um celular pertencente a Kevin Ulmann Briguelli e diversos cosméticos e cerca de R\$ 3.000,00 em espécie, pertencentes à farmácia Drogasil.

Em 21/08/2022, em audiência de custódia, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva (fls. 153/157).

Em 31/08/2022, foi recebida a denúncia (fls. 191/192), os Réus foram devidamente citados e apresentaram a resposta à acusação (fls. 195/198).

Nesta data, foi realizada audiência de instrução, em que foram ouvidas vítimas e testemunhas, bem como interrogados os Réus, sendo declarada encerrada a instrução. Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela total procedência da pretensão acusatória, com a consequente condenação dos Réus, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requer seja considerada a atenuante da confissão espontânea, seja a pena base fixada no mínimo legal e seja concedido o direito de recorrer em liberdade aos Réus.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva e sua autoria pelos Réus foram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/17), pelo auto de exibição e apreensão de parte dos bens subtraídos (fls. 20), pelos autos de reconhecimento de pessoa (fls. 22/23) e pela prova colhida em audiência.

A vítima Robert Donizeti de Jesus declarou que trabalhava na farmácia na madrugada, quando três homens em um VW/Parati, cor verde, chegaram e anunciaram o assalto. Eles pareciam já saber onde estavam os bens de valor, em especial o dinheiro. O depoente e o farmacêutico foram rendidos e constantemente ameaçados, de forma truculenta. Os roubadores subtraíram para eles os celulares dos dois, dinheiro e produtos da farmácia, evadindo-se em seguida. Ficaram cerca de quinze minutos sob o poder deles. Antes dos roubadores irem embora, foram trancados em um cômodo, sendo liberados alguns minutos depois. Telefonaram para a polícia e informaram o ocorrido. Uma viatura foi até a farmácia. Algum tempo depois, na mesma madrugada, policiais informaram que prenderam pessoas em um veículo igual. Foram até a delegacia e, lá chegando, ainda do lado de fora, já viram os Réus e os reconheceu imediatamente e sem qualquer dúvida, em especial com base em suas roupas. Está bastante traumatizado pelo ocorrido e não tem condições de realizar reconhecimento em juízo. Em delegacia, foi feito reconhecimento formal, em sala própria, posteriormente, e reconheceu os Réus com certeza.

A vítima Kevin Ulmann Brigueilli narrou os fatos exatamente da mesma forma que a primeira vítima e reconheceu os três Réus em juízo, com absoluta certeza.

O policial militar Flávio Vitorino disse que o COPOM informou que um VW/Parati "bolinha", cor escura, estava envolvido em um roubo a uma farmácia em Suzano e estava se dirigindo a Poá. Avistaram o veículo e deram ordem de parada, não obedecida, iniciando-se a perseguição, que passou por várias ruas de Poá, Itaquaquecetuba e terminou no bairro do Itaim Paulista, na Capital, quando o veículo colidiu contra o meio-fio. Os três Réus, que estavam no carro, foram detidos e imediatamente confessaram a prática do roubo, dizendo terem dispensado os bens subtraídos na fuga. As vítimas os reconheceram em delegacia.

Em seus interrogatórios, os Réus Antonio, Diego e Rodrigo confessaram os crimes, conforme narrados na denúncia, justificando suas condutas por terem filhos pequenos e contas a pagar e dizendo-se arrependidos.

Assim, não há dúvida que foram os Réus, agindo em unidade de desígnios entre eles, que subtraíram em proveito comum, mediante grave ameaça e com restrição de liberdade às vítimas, os bens pertencentes às vítimas e à farmácia em que trabalham, a caracterizar a materialidade e a autoria dos três crimes de roubo majorado descritos na denúncia.

As confissões judiciais dos Réus, em que apontam a coautoria dos demais Réus, foram integralmente confirmadas pelos relatos das vítimas em juízo, que bem descreveram os roubos, pela confirmação do reconhecimento pessoal feito em delegacia, pelo reconhecimento realizado em audiência por uma das vítimas e pelo depoimento de um

dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, que confirmou a perseguição ao veículo usado no roubo, no qual os Réus estavam, sua prisão e confissão informal, bem como o reconhecimento positivo feito pelas vítimas na madrugada dos fatos, em sede policial.

Os fatos ainda são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP.

Os Réus são maiores de 18 (dezoito) anos, penalmente responsáveis (imputáveis), conscientes da ilicitude dos fatos que praticaram e lhes era exigida conduta diversa das que exerceram. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de diminuição de pena e estão presentes as causas de aumento de pena do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP) e de restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, V, CP), conforme a prova acima exposta.

Por fim, tendo os Réus, por meio de uma única conduta, subtraído para eles coisas alheias móveis pertencentes a três diferentes proprietários – duas pessoas naturais e uma pessoa jurídica –, configura-se o concurso formal entre os crimes de roubo, na forma do art. 70, CP.

Passo à dosimetria da pena.

Réu Antonio

Os três roubos são bastante similares. Por isso, será realizada uma única dosimetria para os crimes, considerando já estar decidido que há concurso formal de delitos.

Na primeira fase, a culpabilidade foi bem mais grave que o normal, pois o roubo foi cometido por três pessoas, de madrugada, em uma farmácia (que está aberta para atender a saúde da população), sendo subtraídos diversos bens de valor e poucos recuperados, além de haver longa perseguição, por quatro Municípios, que poderia ter vitimado mais pessoas. O Réu ostenta maus antecedentes, pois tem duas condenações anteriores transitadas em julgado, sendo a mais antiga (processo nº 0004314-76.2015.8.26.0191 – fls. 108/111), justamente por roubo, considerada nesta fase. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, fixo a pena base em 1/2 acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, CP), em razão da segunda e mais recente condenação transitada em julgado do Réu (processo nº 0000066-53.2015.8.26.0616 – fls. 108/111). Presente, também, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Dessa forma, nos termos do art. 67, CP, compensam-se a agravante com a atenuante, razão pela qual mantenho a pena base como pena provisória.

Presente as causas de aumento do art. 157, § 2º, II e V, CP, exaspero a pena provisória em ½ - considerando a presente de duas causas de aumento e a restrição da liberdade das vítimas por cerca de meia hora –, restando a pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Caracterizado o concurso formal entre três crimes de roubo e sendo as penas iguais, exaspera-se uma delas em 1/5, fixando a pena global em 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, a reincidência, as circunstâncias judiciais predominante desfavoráveis e a detração pelo tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP), em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicada (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Réu Diego

Os três roubos são bastante similares. Por isso, será realizada uma única dosimetria para os crimes, considerando já estar decidido que há concurso formal de delitos.

Na primeira fase, a culpabilidade foi bem mais grave que o normal, pois o roubo foi cometido por três pessoas, de madrugada, em uma farmácia (que está aberta para atender a saúde da população), sendo subtraídos diversos bens de valor e poucos recuperados, além de haver longa perseguição, por quatro Municípios, que poderia ter vitimado mais pessoas. O Réu ostenta maus antecedentes, pois tem duas condenações anteriores transitadas em julgado, sendo a mais antiga (processo nº 0085705-59.2013.8.26.0050 - fls. 112/114). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, fixo a pena base em 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, CP), em razão da segunda e mais recente condenação transitada em julgado do Réu (processo nº 0079824-96.2016.8.26.0050 - fls. 112/114). Presente, também, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Dessa forma, nos termos do art. 67, CP, compensam-se a agravante com a atenuante, razão pela qual mantenho a pena base como pena provisória.

Presente as causas de aumento do art. 157, § 2º, II e V, CP, exaspero a pena provisória em ½ - considerando a presente de duas causas de aumento e a restrição da liberdade das vítimas por cerca de meia hora -, restando a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Caracterizado o concurso formal entre três crimes de roubo e sendo as penas iguais, exaspera-se uma delas em 1/5, fixando a pena global em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, a reincidência, as circunstâncias judiciais predominante desfavoráveis e a detração pelo tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP), em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicada (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Réu Rodrigo

Os três roubos são bastante similares. Por isso, será realizada uma única dosimetria para os crimes, considerando já estar decidido que há concurso formal de delitos.

Na primeira fase, a culpabilidade foi bem mais grave que o normal, pois o roubo foi cometido por três pessoas, de madrugada, em uma farmácia (que está aberta para atender a saúde da população), sendo subtraídos diversos bens de valor e poucos recuperados, além de haver longa perseguição, por quatro Municípios, que poderia ter vitimado mais pessoas. O Réu ostenta maus antecedentes, pois tem uma condenação anterior transitadas em julgado, já decorrido o período depurador da reincidência (processo nº 0039711-13.2010.8.26.0050 - fls. 115/117). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, fixo a pena base em 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Não há agravante e está presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Dessa forma, reduzo a pena base em 1/6, fixando a pena provisória em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Presente as causas de aumento do art. 157, § 2º, II e V, CP, exaspero a pena provisória em ½ - considerando a presente de duas causas de aumento e a restrição da liberdade das vítimas por cerca de meia hora -, restando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Caracterizado o concurso formal entre três crimes de roubo e sendo as penas iguais, exaspera-se uma delas em 1/5, fixando a pena global em 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, as circunstâncias judiciais predominante desfavoráveis e a detração pelo tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP), em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicada (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória, para condenar os Réus ANTONIO EDSON BATISTA DE PAULA, DIEGO VIEIRA RODRIGUES e RODRIGO DOS REIS SILVA como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e V, CP, por três vezes, na forma do art. 70, CP sendo:

- (i) ANTONIO EDSON BATISTA DE PAULA às 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, pelo mínimo legal;
- (ii) DIEGO VIEIRA RODRIGUES às penas de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, pelo mínimo legal; e
- (iii) RODRIGO DOS REIS SILVA às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa, pelo mínimo legal.

Considerando as penas em concreto fixadas e que as condições de fato não se alteraram, não concedo aos Réus o direito de recorrer em liberdade. Recomenda-se os Réus às unidades prisionais em que se encontram detidos. Expeçam-se guias de recolhimento provisório e cesse o controle da prisão preventiva.

Deixa-se, ainda, de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir contraditório específico a respeito (art. 387, IV, CPP).

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Considerando que os celulares e o automóvel apreendidos às fls. 20 foram instrumentos para a prática do crime, decreto o seu perdimento. Determino a destruição, dos celulares, bens inservíveis, e o leilão do automóvel. Oficie-se. Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intimem-se os Réus para o recolhimento das penas de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeçam-se guias de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, os Réus ao pagamento das custas e despesas processuais, em proporção, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE."

Em seguida, pelo Ministério Público foi dito que não recorre. Pelos Réus foi dito que recorrem. Pela Defesa Técnica, foi dito que não recorre. Na sequência, pela D.

Defensora foi dito que requeria a remessa dos autos à Segunda Instância para oferecimento de razões de apelação. Ato contínuo, pelo MM. Juiz foi deliberado: remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para oferecimento das razões de apelação defensivas. Certifico, desde logo, o trânsito em julgado para Ministério Público. NADA MAIS. Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a) e por mim, Escrevente. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Dou as partes presentes por intimadas. Eu, Daniel Kazuhiko Kuruiwa, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA